



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97	Reg. Delibere	Procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catanzaro – espressione di gradimento.
Del 24/11/2021		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2021** Addì **24** Del mese di **Novembre**

Alle ore **12,30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	NO
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	NO
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale DOTT.SSA GABRIELLA MAIDA

Il Vicesindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che presso il Tribunale di Catanzaro – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari è acceso un procedimento penale a carico del segretario comunale pro tempore di questo comune ;

che il segretario comunale pro tempore con nota del 24/11/2021, assunta a questo protocollo in pari data al n. 6133 ha comunicato la nomina quale legale di fiducia per la difesa nel giudizio di che trattasi l'Avvocato Salvatore Iannone del Foro di Catanzaro;

Visto l'art. 49, 1 comma, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per effetto del quale "Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa";

Premesso che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000 per il personale degli EE.LL. stabilisce che: "l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni genere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

Vista la sentenza del C.d.S. sezione IV n. 8750 del 24/12/2009, che statuisce come "I segretari comunali sono legati all'ente locale da un rapporto di servizio organico che vale ad inquadrarli come dipendenti a tutti gli effetti, sia pure in via temporanea in relazione alla durata dell'incarico. Ne consegue che gli oneri di difesa sostenuti dal segretario comunale per eventuali giudizi civili o penali in cui sia incorso in relazione ai compiti dell'ufficio, e per i quali sia stato assolto, sono addebitabili al comune ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987".

Considerato che nelle fattispecie in oggetto ed allo stato attuale, il Segretario Comunale risulta indagato per atti connessi alla propria carica istituzionale e non esiste alcun conflitto di interessi tra le posizioni del Segretario Comunale pro tempore e quelle del Comune di Squillace;

Ritenuto che l'avvocato Salvatore Iannone del Foro di Catanzaro è un legale di comprovata esperienza e professionalità;

Considerato che dal presente atto non deriva il sostenimento di costi a carico del Comune, in quanto trattasi unicamente dell'espressione del gradimento sul nominativo del legale, fermo restando che per il riconoscimento di eventuali rimborsi, dovranno essere successivamente emanati appositi provvedimenti, valutati tutti i presupposti richiesti dalla vigente normativa in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso , ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D .Lgs . n°267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- Di condividere ed esprimere gradimento relativamente alla nomina dell'avvocato Salvatore Iannone del Foro di Catanzaro, quale difensore del Segretario Comunale pro-tempore in relazione al procedimento penale presso il Tribunale di Catanzaro ;
- Dare atto che il Comune di Squillace provvederà a rimborsare le spese legali sostenute dal Segretario Comunale pro-tempore solo al verificarsi delle condizioni indicate nella normativa richiamata nelle premesse e che in tal caso l'impegno di spesa verrà assunto con determinazione del competente responsabile del servizio;

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Avv. Stefano Calabretta)

F.TO (dott.ssa Gabriella Maida)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

